



SwissLife

Solutions d'assurance pour les clients français

Premium Lux & Swiss Life Generations

Acteur majeur du secteur de l'assurance depuis 1857



Avec 160 ans d'expérience Swiss Life affirme sa position de fournisseur leader en solutions complètes d'assurance vie, retraite et financement.

Nous poursuivons notre mission avec une stratégie claire et soutenons nos clients afin qu'ils puissent mener une vie en toute liberté de choix.

Hier, aujourd'hui et demain.

Toute information pour l'année 2023
(Chiffres en CHF)

Table des matières

- 
- 01 Pourquoi choisir l'assurance vie luxembourgeoise ?
 - 02 Mise en place du contrat
 - 03 Une offre complète : Premium Lux et Swiss Life Global Solutions
 - 04 Illustration : cas pratiques
 - 05 Q&A



01 Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise ?

Pourquoi choisir l'assurance vie luxembourgeoise



Notre offre répond aux
besoins des clientes
et clients français

Nos solutions d'assurance vie sur-mesure offrent aux entreprises et aux particuliers la sécurité et la liberté de choix qui leur permettent de façonner leur avenir en ligne avec leur propres choix et priorités.



Luxembourg

- Stabilité politique
- Cadre juridique strict



Protection des actifs

- Triangle de sécurité
- Super-privilege du souscripteur



Souplesse d'investissements

- Large univers d'investissements
- Choix de la gestion



Solution patrimoniale sur-mesure

- Fiscalité de l'assurance vie du pays de résidence
- Planification successorale
- Liquidités complémentaires : Swiss Life Generations

Luxembourg: conformité & portabilité



L'assurance-vie luxembourgeoise répond à des objectifs de gestion et de transfert de patrimoine. Cette solution est reconnue et conforme légalement et fiscalement en France



Troisième directive vie, législation européenne (1992)



Loi applicable au contrat : le contrat est régi par le droit contractuel français jusqu'à son dénouement.



La fiscalité applicable durant la vie contrat est celle du pays de résidence du souscripteur

Protection des actifs

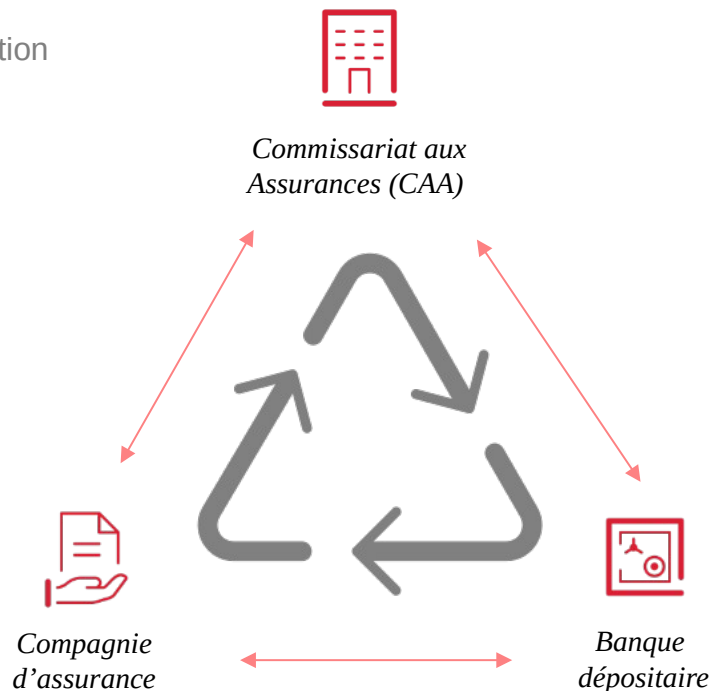
L'assurance vie luxembourgeoise offre l'un des mécanismes de protection des actifs du contrat les plus solides de l'Union Européenne.

Convention tripartite entre le Commissariat aux Assurances (CAA) / l'assureur et la banque dépositaire

Ségrégation comptable et réglementaire des actifs du contrat

Super privilège ou droit de préférence du souscripteur sur les actifs du contrat ségrégués des actifs propres de l'assureur

Privilège additionnel du souscripteur sur les actifs propres de l'assureur, avant tous les autres créanciers de l'assureur



Souplesse d'investissements : un large choix de sous-jacents



Flexibilité des règles investissements

luxembourgeoises pour les contrats d'une valeur supérieure à EUR 1m et dont le souscripteur détient une fortune mobilière nette supérieure à EUR 2.5m. Aucune limite d'investissement par émetteur, ni par type d'actif

Les règles d'investissement luxembourgeoises définies par le CAA s'appliquent (Circulaires CAA 15/3).



Options de gestion multiple, libre et/ou discrétionnaire avec un large choix d'actifs permis selon le profil du souscripteur et la stratégie d'investissement sélectionnée



Fonds de Private Equity permis sous réserve de l'acceptation préalable de l'assureur



Conseil fiscal recommandé selon la complexité de la situation du client

Souplesse d'investissements : une gestion sur-mesure

Un large choix de véhicules d'investissement



Fonds en euros

- Support d'investissement disponible sur des contrats d'assurance vie multisupport
- Le souscripteur peut effectuer des retraits quand il le souhaite, de façon proportionnelle



Fonds externes

- Large choix de fonds externes
- Dans le cadre des règles d'investissement définies par le CAA



Fonds interne dédié (FID)

- **Gestion discrétionnaire : le souscripteur choisit son gérant, la stratégie en fonction du profil de risque. Choix de la banque dépositaire**
- Liberté de choix pour la stratégie d'investissement, le gestionnaire d'investissement et la banque dépositaire (dans les limites des règles du CAA)
- Le gestionnaire investit en fonction des objectifs personnels du souscripteur créant un portefeuille sur-mesure



Fonds d'assurance spécialisé (FAS)

- **Gestion libre ou gestion conseillée. Le souscripteur décide des investissements. Choix de la banque dépositaire**
- Fonds interne dont le profil de gestion est établi sur base des objectifs d'investissement personnels du souscripteur
- Le souscripteur pourra choisir parmi un large éventail d'actifs et de produits sophistiqués



Fonds interne collectif (FIC)

- Un fonds interne dans lequel plusieurs souscripteurs peuvent investir.
- Défini par le cadre réglementaire de la circulaire 15/3 du (CAA), le FIC permet la mise en place d'une gestion collective sous mandat discrétionnaire
- Le choix des actifs sous-jacents du FIC effectué par le gestionnaire mandaté

Comparatif assurance vie France / Luxembourg

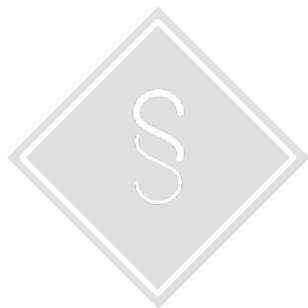
	Assurance vie française	Assurance vie luxembourgeoise
Païement de la prime	En numéraire uniquement	En numéraire et/ou apport de titres (sujet à des conditions)
Devise d'investissement	EUR	EUR
Supports éligibles	Fonds Euro Fonds externes OPCVM	Fonds Euro Fonds externes OPCVM FID / FAS : gestion – large univers d'investissements
Dépôt	A la discrétion de l'assureur	Choix de l'assureur sur proposition du souscripteur
Protection des actifs	Fonds de garantie: EUR 70.000 Loi Sapin II	Triangle de sécurité et super privilège

Régime fiscal en France - Analyse comparative

	Solutions d'assurance	Investissements directs
Impôt sur le revenu	- En l'absence de rachat, report d'imposition jusqu'à ce qu'un retrait soit effectué Plus-values de rachat sur contrat < 8 ans : - Prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % Ou sur option, jusqu'à 45% au barème progressif Plus 17,2 % de contributions sociales Plus-values de rachat sur contrat > 8 ans : - Prélèvement forfaitaire unique : 7,5 % sur les plus-values provenant des primes versées jusqu'à EUR 150 000 et 12,8 % pour la partie excédentaire Ou sur option, impôt progressif sur le revenu jusqu'à 45 % - Abattement de EUR 4 600 (EUR 9 200 pour un couple) Plus 17,2 % de contributions sociales	Revenus du patrimoine, y compris les intérêts et les dividendes : - Prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % Ou sur option, jusqu'à 45 % au barème progressif Plus 17,2 % de contributions sociales
Impôts sur les plus-values	Plus-values réalisées lors du transfert d'un actif financier en tant que prime d'assurance : - Prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % Or sur option, impôt progressif sur le revenu jusqu'à 45 % Plus 17,2 % de contributions sociales	Plus-values réalisées lors de la cession d'actifs financiers : - Prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % Or sur option, impôt progressif sur le revenu jusqu'à 45 % Plus 17,2 % de contributions sociales
Droits de donation/succession	- Contrat souscrit et prime versée avant 70 ans : capital décès soumis à 20 % jusqu'à EUR 852 000 après un abattement de EUR 152 500 par bénéficiaire, puis 31,25 %. - Contrat souscrit et prime versée après 70 ans : les capitaux décès sont soumis aux droits de succession sur la base de la prime versée ou de la valeur du contrat si elle est inférieure, après un abattement global de EUR 30 500. - Exception pour les conjoints ou partenaires d'un PACS : 0 %	- Exonération entre époux ou dans le cadre d'un PACS - Pas d'impôt en ligne directe jusqu'à EUR 100 000, puis jusqu'à 45 %. - Entre frères et sœurs : jusqu'à 45 % - Autres : 55 % ou 60 %
Impôts sur la fortune immobilière	- Applicable à la détention directe et indirecte de biens immobiliers français d'une valeur supérieure à EUR 1,3 M au 1er janvier de chaque année. - Base imposable incluant la part de la valeur de rachat représentée par des fonds ou sociétés immobilières françaises imposables. - Valeur de référence = valeur de rachat du contrat au 31.12 - Taux d'imposition progressif jusqu'à 1,5 %	- Applicable à la détention directe et indirecte de biens immobiliers français d'une valeur supérieure à EUR 1,3 M au 1er janvier de chaque année. - Valeur de référence = valeur de rachat du contrat au 31.12 - Taux d'imposition progressif jusqu'à 1,5 %

Avantages des contrats européens

Nous permettons à nos clients de vivre selon leurs propres choix. Nos solutions d'assurance vie sur mesure offrent aux entreprises et aux particuliers la sécurité et la liberté de choix qui leur permettent de façonner leur avenir en ligne avec leur propres choix et priorités.



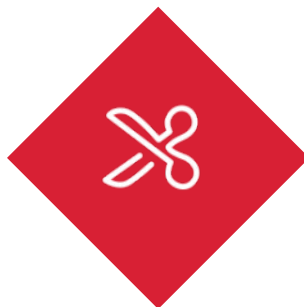
Conformité totale

L'assurance-vie est un outil de planification patrimoniale reconnu dans tous les pays de l'Union européenne et dans la majorité des pays tiers. Une solution totalement conforme pour détenir des actifs.



Gestion souple des investissements

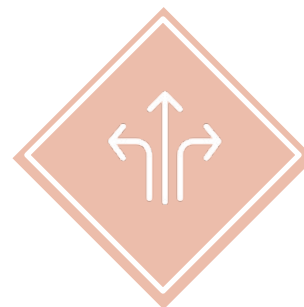
Définition de la stratégie d'investissement personnelle du client avec un large éventail de choix d'investissement. Plusieurs gestionnaires d'actifs et dépositaires sont acceptés.



Planification successorale et transfert patrimonial sur-mesure

Transfert de patrimoine adaptable à tout moment selon les besoins des clients

Planification familiale long terme sur une ou plusieurs générations



Flexibilité et transparence

Une planification souple et individuelle de la succession avec un traitement simple et rapide du paiement des prestations et des rachats.



Protection complète

Les actifs sous-jacents du contrat sont protégés contre une défaillance de l'assureur ou de la banque dépositaire



02 Mise en place du contrat

Les acteurs d'une police d'assurance vie

Preneur d'assurance



une ou plusieurs personnes
physiques (individu) ou une personne morale
(trust, fondation ou société)

Décide des modalités du contrat

Personne assurée



une ou plusieurs personnes
physiques (individu)

*Les termes du contrat
sont liés à sa vie*

Bénéficiaire



une ou plusieurs personnes
physiques (individu) ou personne(s)
morale(s) (trust, fondation ou société)

*Perçoit le bénéfice du contrat
au décès de la personne assurée*

Le schéma de mise en place de nos contrats luxembourgeois

Preneur d'assurance



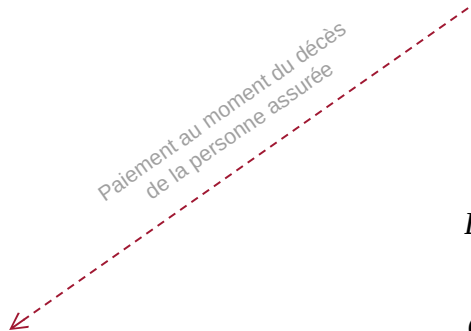
Transfère la prime



Swiss Life



Paiement au moment du décès
de la personne assurée



Bénéficiaire(s)



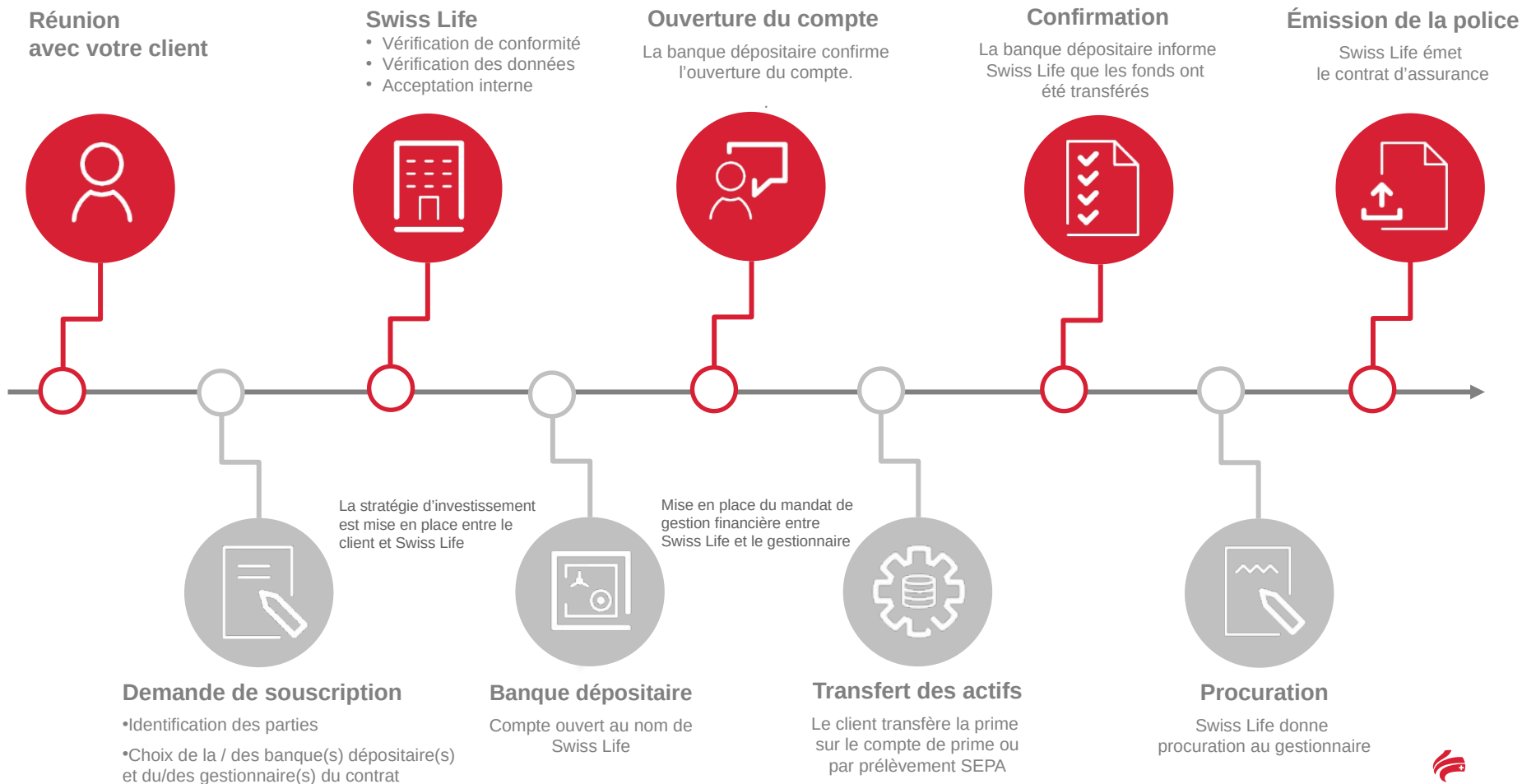
Banque dépositaire



*Gestion des actifs
sous-jacents*

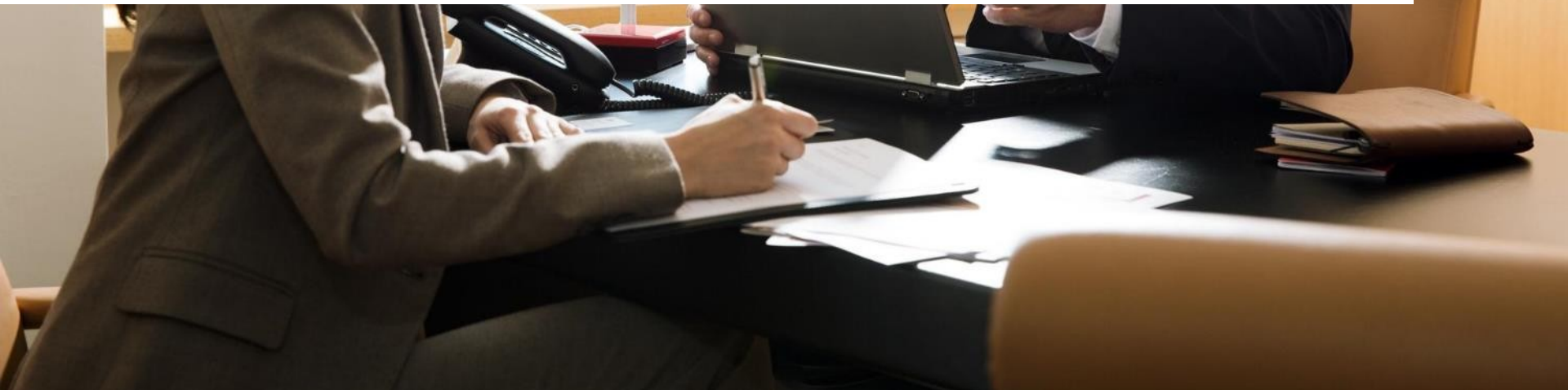


Processus de mise en place d'une police





03 Une offre complete : Premium Lux et Swiss Life Generations



Premium Lux

Assurance vie et contrat de
capitalisation en unités de compte

Premium Lux – Caractéristiques détaillées

L'assureur	Swiss Life Luxembourg, compagnie d'assurance vie luxembourgeoise
Le distributeur	Swiss Life Assurance et Patrimoine
Droit du contrat	Règles prudentielles du Luxembourg et droit du pays de résidence du souscripteur s'agissant du contrat
Devise du contrat	EUR
Clients cibles	Résidents fiscaux français
Prime minimum	EUR 250 000
Support d'investissement	• Fonds externes • Fonds internes dédiés (FID) • Fonds d'Assurance Spécialisés (FAS) • Fonds en Euros
Versement sur le contrat	En numéraire ou en titres, sous réserve d'acceptation de l'assureur
Fiscalité applicable	Pays de résidence du souscripteur

Premium Lux – Caractéristiques détaillées

Rachat total	Possible à tout moment sans pénalités
Rachat partiel	Minimum : 10.000 EUR – Sans frais
Versement complémentaire	Minimum : 25.000 EUR
Devise du contrat	EUR
Option décès :	1) Valeur du contrat ou 2) plancher décès

Les avantages du Premium Lux

L'accès SwissLife One

- Accès au portail **SwissLife One** : souscription digitale, mise à disposition des IFU, clients Lux et France regroupés, possibilité d'éditer des valorisations avec mise à jour valo FID le 10 du mois pour le mois passé

L'accès MySwissLife

- Accès client à **MySwissLife** permettant la consultation de leurs contrats Premium Lux

Des contacts facilités

- Ligne téléphonique de l'équipe ouverte de 9h à 11h30 et 14h à 17h du lundi au vendredi : avec un taux de décroché de plus de 91 % (depuis le 01/01/2024)
- Une équipe disponible en avant-vente pour des calls avec inspecteurs ou partenaires

Un accompagnement à nos process LCB-FT

- Pré-étude de tous les dossiers
- L'instance réalisée par email sur tous les dossiers sera accompagnée d'un appel sortant pour vous prévenir et vous expliquer les éléments attendus

Swiss Life Generations

Une solution d'assurance vie universelle variable

Planification de liquidité pour tous les aspects de la vie



Planifier pour sa famille

Transfert de patrimoine

- Financer les droits de succession
- Remplacer la perte de revenus
- Avoir des liquidités pour d'autres investissements

Péréquation successorale

- Planification patrimoniale
- Règles de succession
- Besoins spécifiques de la famille

Remboursement de dettes/passifs

- Crédits immobiliers
- Crédits lombards
- Garanties personnelles



Protéger l'entreprise

Personne clé et succession

- Perte de chiffre d'affaires
- Paiement des coûts liés au remplacement de l'homme clé

Protection des participations

- Achat d'actions
- Conservation du contrôle
- Accords d'achat-vente

Création de liquidité

- Remboursement des dettes
- Investir dans de nouveaux talents
- Avantages sociaux



Projets de bienfaisance

Donation de la police d'assurance vie

- Décider des objectifs caritatifs de son vivant

Effet multiplicateur pour donner

- Soutien financier aux communautés vulnérables
- Maintien d'une part équitable de l'héritage pour votre famille

Planification de donations futures

- Souplesse dans la désignation des bénéficiaires
- Prévoyez une contribution importante à la société

Concept de base

Type de police

Assurance vie universelle variable (en unités de compte)

Durée de la police

Vie entière

Type de prime

Prime unique

Somme assurée

Payé aux bénéficiaires en cas de décès

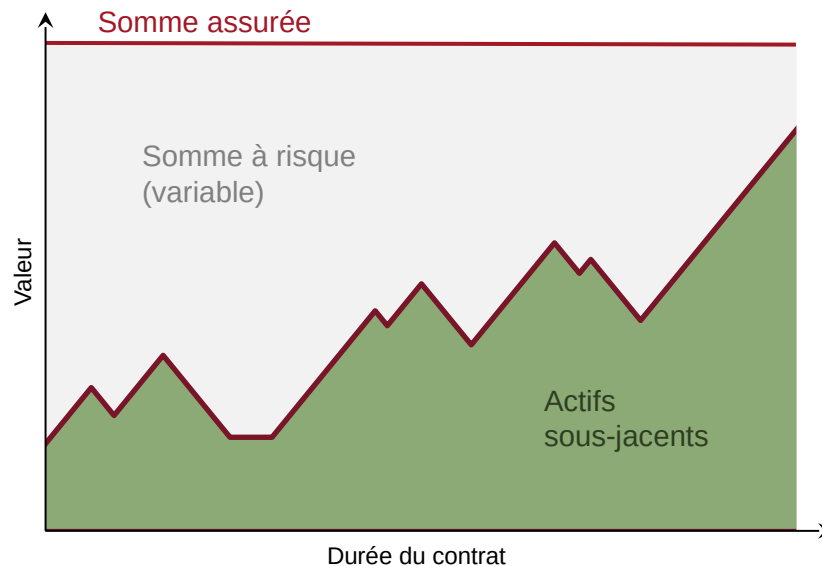
Somme à risque

Différence entre la VNI et la somme assurée, couverte par l'assurance

Actifs sous-jacents

VNI du portefeuille à un moment donné

Illustration simplifiée du concept

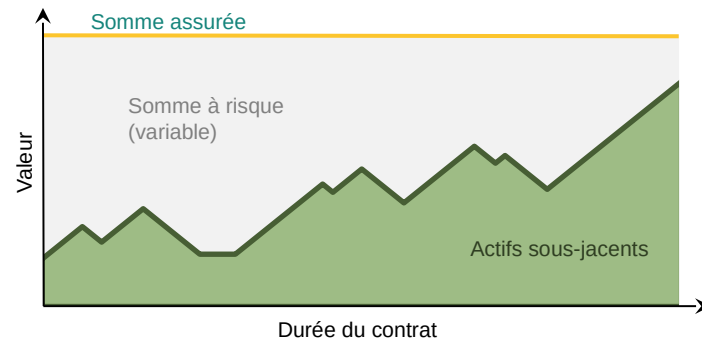
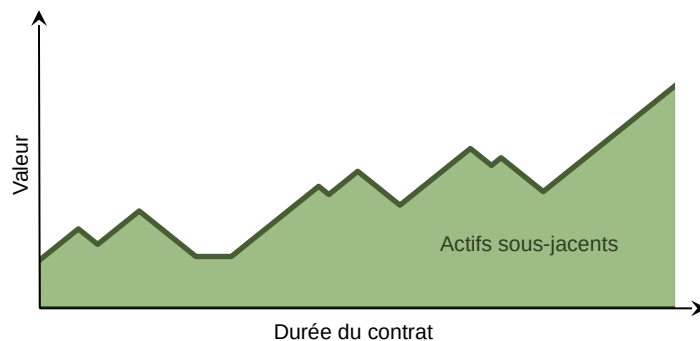


Cette étude de cas est présentée à titre d'exemple. Les chiffres utilisés sont uniquement indicatifs.

Comparaison de produits

Premium Lux (PLUX) et Swiss Life Generations (SLG)

	Premium Lux (PLUX)	Swiss Life Generations (SLG)
Prime	Le portefeuille peut être apporté en espèces ou en nature	
Gestion d'actifs	La garde et la gestion d'actifs restent inchangées avec la banque de choix	
Flexibilité	Rachat, rachat partiel, prime supplémentaire, changement de stratégie d'investissement et changement de bénéficiaires possibles à tout moment	
Report d'impôt	Applicable aux deux produits de manière identique	
Frais & charges	Calculés annuellement en % de la VNI	Calculés sur la prime : Avance : 2.4 % Année 1-10 : 0.95 % Année 11 et suivantes : 0.5 % Frais de mortalité : calculés à un taux basé sur l'état de santé et l'âge du client, multiplié par la somme à risque
Clause bénéficiaire	Applicable aux deux produits de manière identique	
Couverture vie	Valeur du portefeuille	Somme assurée (garantie dès le premier jour)



Une solution attrayante pour nos partenaires

	Swiss Life	Intermédiaire	Remarques
Frais d'entrée	1.00 %	1.40 %	Applicable à la prime payée
Frais de gestion (Année 1-10)	0.25 %	0.70 %	Applicable à la prime payée
Frais de gestion (Apd année 11)	0.25 %	0.25 %	Applicable à la prime payée
Coût de l'assurance	Pour 1 000 somme à risque		Taux garantis • Prime de risque = $\text{taux} * \frac{\text{somme à risque}}{1000}$

Swiss Life Generations (France)

Type de police	Contrat en unités de compte à prime unique (assurance vie universelle variable)
Durée de la police	Vie entière
Type de prime	Unique
Devise de la police	EUR (par défaut), CHF, USD, GBP
Âge minimum/maximum d'entrée	18/75 ans
Prestation de décès	Le plus élevé de la Somme assurée ou de la valeur du contrat
Somme minimale assurée	1 500 000 EUR (ou l'équivalent)
Somme maximale assurée	65 500 000 EUR (ou l'équivalent)
Prime minimale	1 000 000 EUR (ou l'équivalent)
Paie ment des primes	Nature (transfert d'actifs éligibles)* ou numéraire (virement bancaire)
Catégories de fonds	Fonds externes et/ou fonds internes collectifs d'assurance et/ou fonds dédiés
Paie ment de la prestation de décès	Transfert en numéraire et/ou restitution des actifs sous-jacents après le décès de la personne assurée
Cotisation supplémentaire minimale	50 000 EUR (ou l'équivalent)
Rachat partiel	Autorisé, sous réserve de la valeur minimale du fonds de la police
Rachat total	Autorisé, sous réserve de frais de rachat éventuels
Liquidité	Au moins 2%. Swiss Life se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer le niveau minimum de liquidité
Exigence sur la valeur minimale du fonds de la police	Le plus élevé des deux montants suivants : i) 250 000 EUR (ou l'équivalent) ou ii) 15 % de la prime initiale

* Actifs éligibles qui sont cotés en bourse et négociés sur un marché secondaire avec cotation quotidienne des prix



04 Illustration : cas pratiques

Premium Lux : solution de gestion patrimoniale sur-mesure



Client

- Résident français, âgé de 55 ans, marié sous le régime de la séparation de biens, ayant 3 enfants et titulaire de deux portefeuilles titres en gestion discrétionnaire auprès d'une banque française et suisse valorisés respectivement à 5 et 10 millions d'euros

Besoins

- Protection financière de l'épouse
- Planification successorale
- Protection des actifs
- Recours à ses gestionnaires de portefeuilles titres

Premium Lux : solution de gestion patrimoniale sur-mesure

Notre solution : assurance-vie Premium Lux

Le client souscrit un contrat d'assurance luxembourgeois de droit français, sur sa tête, en faveur de son épouse et de ses enfants moyennant le versement d'une prime en numéraire et en nature par transfert des portefeuilles titres investis respectivement dans deux fonds internes d'assurance dédiés en gestion discrétionnaire auprès de gestionnaires nommés par l'assureur et agréés par le souscripteur.



Transmission patrimoniale sur-mesure.

L'épouse en qualité de bénéficiaire du contrat bénéficie d'une sécurité financière pour les besoins familiaux et l'éducation des enfants.



Protection des actifs.

Le cadre réglementaire Luxembourgeois représente le mécanisme de protection le plus solide au sein de L'UE.



Gestionnaires d'actifs multiples.

Solution d'assurance-vie qui permet au client de conserver ses conseillers de confiance et d'utiliser plusieurs gestionnaires d'actifs dans le contrat.



Planification de la succession.

Exonération de droits de succession applicable au capital décès versé à l'épouse. Et régime fiscal de faveur applicable au capital décès versé aux enfants.

Swiss Life Generations : transmettre le patrimoine de manière égale



Edouard, chef d'entreprise familiale, 45 ans, marié, avec 2 enfants Éléonore et Sacha. Son patrimoine est en grande partie lié à l'entreprise, mais aussi investi dans l'immobilier et dans d'autres actifs non liquides.

En cas de décès, il souhaite que sa femme Sarah et ses enfants soient protégés sans avoir à toucher à l'entreprise. Sacha, le fils aîné, souhaitant diriger l'entreprise, il faut créer une compensation pour Sarah et Éléonore.

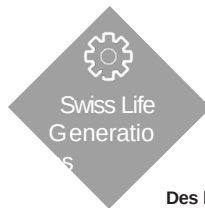
Comment Édouard peut-il s'assurer que sa femme et ses enfants reçoivent une part égale et soient financièrement protégés ?

Et comment peut-il s'assurer d'avoir accès à tout excédent de la police d'assurance vie en cas de problème de liquidités ?

Solution.

Edouard souscrit un contrat Swiss Life Generations.

En cas de décès, Sacha reçoit l'entreprise familiale ; Sarah et Éléonore héritent d'une part composée des biens immobiliers, des autres actifs et de la couverture vie versée par le contrat d'assurance vie.



Grâce à la couverture vie élevée, des liquidités suffisantes sont disponibles en cas de décès pour que l'entreprise puisse être gérée par le fils et qu'il ne soit pas nécessaire de vendre des parts de l'entreprise, des biens immobiliers ou d'autres actifs non liquides.

Flexibilité.

Le client peut retirer les excédents de sa police d'assurance vie, ce qui lui permet de bénéficier d'une plus grande flexibilité en cas de manque de liquidités.

Des bases solides pour vivre en toute liberté de choix.

Nos solutions flexibles et durables aident nos clients à faire face en toute confiance aux multiples défis auxquels ils sont confrontés.

Préservation du patrimoine.

La couverture vie permet de payer les droits de succession. L'entreprise familiale est donc protégée.

En combinant l'assurance vie à la gestion de patrimoine, nous favorisons la sécurité et la liberté financières de nos clients à chaque étape de leur vie.

Clause de non-responsabilité

- Ce document a été établi par Swiss Life et ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou autrement distribué sans l'accord préalable de Swiss Life.
- Ce document a une vocation purement commerciale. Il ne s'agit pas d'un document contractuel. Les informations contenues dans ce document peuvent trouver à modification, en particulier par suite à des évolutions légales, fiscales, prudentielles ou internes à Swiss Life.
- Votre conseiller personnel vous fournira les informations et documents adéquats avant toute souscription de l'une de nos solutions contractuelles.
- Swiss Life n'est pas habilitée ni ne donne aucun conseil en matière légale et fiscale. Tout commentaire contenu dans ce document est basé sur notre compréhension de l'environnement légal et fiscal et n'est pas destiné à être utilisé dans un contexte de planification fiscale.
- Pour une étude approfondie de votre situation personnelle, pour un conseil sur nos produits et leur traitement fiscal, nous vous recommandons de consulter vos conseillers indépendants habituels.

© Swiss Life Global Solutions

*Nous permettons à chacun de construire
son indépendance financière
pour vivre selon ses propres choix.*